平坝安平鼎立村镇银行楼道维修项目“5·27”一般高处坠落事故调查报告

平坝区政府事故调查组

2023年9月11日

目录

一、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故发生单位及相关单位概况.....- 1 -
（二）事故发生单位安全管理情况.....- 3 -
（三）事故发生经过.....- 3 -
二、事故应急处置情况.....- 6 -
三、事故原因分析.....- 7 -
（一）直接原因.....- 7 -
（二）间接原因.....- 7 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 8 -
六、事故主要教训.....- 10 -
七、事故整改和防范措施.....- 10 -

2023年5月27日上午10时许，在平坝区天台山大道华泰壹品的平坝鼎立村镇银行总行四楼楼道平台处，发生一起生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，经平坝区政府研究决定，成立了由区应急牵头、区住建局、区公安局、区总工会、安平街道办事处等单位参加的“5·27”一般建筑施工事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委区监委派员参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、专题论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，总结事故教训，提出了防范和整改措施。

经调查认定，平坝安平鼎立村镇银行楼道维修“5·27”一般高处坠落事故是一起因作业人员违规冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.施工单位：贵州铭垚装饰有限责任公司，统一社会信用代码：91520421MABNN2TF6X，公司类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：郭某，注册资本：伍拾万圆整，成立日

期：2

022年5月25日，住所：贵州省安顺市平坝区鼓楼街道万华路23号，经营范围：住宅室内装饰装修；专业设计服务；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；建设工程施工；安全系统监控服务；土石方工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；水泥制品销售；五金产品零售；配电开关控制设备销售；门窗销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司为法定代表人郭建个人独资，无其他股东及合伙人，无固定员工，均为需要时临时聘请。

2.业主单位：平坝鼎立村镇银行有限责任公司，统一社会信用代码：91520421551907709 6，公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：赵某淳，注册资本：壹亿陆千捌佰万圆整，成立日期：2010年3月12日，住所：贵州省安顺市平坝区天台山大道华泰壹品，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

3.相关合同关系：2023年5月25日，业主单位与施工单位

签订维修合同，约定将平坝鼎立村镇银行总行一至四楼楼梯间刮瓷及更换灯具的维修项目交由施工单位承包，施工单位包工包料，维修总价人民币4800元整。根据双方签订的《维修合同》约定，业主单位保证维修场地具备开工条件，向施工方提供必要的水、电等。施工方应遵守相关规章制度，采取严格的安全控制措施，如发生安全事故，由甲、乙双方各自承担相应的法律责任。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.施工单位：贵州铭垚装饰有限责任公司，该公司除出资人及法定代表人郭某外，无其他员工，未设立安全管理机构，未建立相关安全生产规章制度，未对临聘员工开展安全教育培训。

2.业主单位：平坝鼎立村镇银行有限责任公司，该公司成立有安全生产工作领导小组，由董事长赵某淳任组长，行长刘某鸿、副行长覃某标、行长助理周某任副组长，各部门、各支行负责人为成员，行政管理部主任张某爱具体负责工程项目、安全生产等工作。公司制定了《平坝鼎立村镇银行安全生产管理制度》、《平坝鼎立村镇银行工程项目外包管理制度》、《平坝鼎立村镇银行安全保卫工作管理制度》、《平坝鼎立村镇银行安全保卫奖惩制度》、《平坝鼎立村镇银行突发事件应急处置预案》等制度。

（三）事故发生经过

经调查，5月27日上午8时许，贵州铭垚装饰有限责任公司

法定代表人郭某带领临时雇佣的3名粉刷工人到平坝鼎立村镇银行开始施工。因电工有事未按时到场，郭某利用脚手架自行对四楼楼道灯具进行更换作业（郭某作业站立的移动脚手架一侧立于四楼楼道顶部平台上，另一侧立于楼梯台阶上，作业平台平面距楼道顶部平台约1.2m，距楼梯台阶约3.3m，作业时未采取必要的安全措施）。10时15分许，工人王某和袁某滔在四楼进行墙面粉刷作业时听到身后传来声响，随即回头看见更换灯具的郭某呈仰卧状躺在四楼楼道顶部平台上，双眼睁大、口吐白沫。两人呼叫郭某其没有回应，随即拨打了120急救电话。10时22分，区人民医院救护车到达现场，医护人员对郭某采取了心肺复苏、建立静脉通路、吸氧等措施。10时47分，救护车将郭某转运至平坝区人民医院急诊抢救室抢救。11时37分，平坝区人民医院宣布郭某死亡。



4

图1　事故现场还原照片（掉落地点）



图 2　脚手架离地最高距离照片

（四）人员伤亡和经济损失情况

1. 人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡。死者: 郭某，男，31 岁，汉族，身份证号：522526********0038，贵州平坝人，户籍地址：贵州省安顺市平坝区城关镇黄家街 47 附 5 号，系贵州铭垚装饰有限责任公司法定代表人和唯一出资人。

2. 直接经济损失情况。经调查测算，此次事故造成直接经济损失约为 80 万元。

二、事故应急处置情况

事故发生后，现场工人立即拨打了 120 急救电话，并呼叫银行保安，保安电话通知鼎立银行行政管理部主任张某爱，张某爱立即从四楼办公室赶到现场，随后向银行领导汇报了此事。5 月 27 日 10 时 22 分，救护车到达现场，医护人员对郭某采取了心肺复苏、建立静脉通路、吸氧等措施。10 时 47 分，救护车将郭某转运至平坝区人民医院急诊抢救室抢救。11 时 37 分，平坝区人民医院宣布郭某死亡。

死者家属在医院时电话报警，区公安局将情况报告区人民政府总值班室，区政府总值班室通知区公安局、区应急局、区住建局工作人员立即赶赴现场，开展应急处置工作。

事发后，平坝鼎立村镇银行积极与死者家属沟通协调，死者家属拒绝对尸体进行解剖。5 月 29 日，平坝鼎立村镇银行与死

者家属通过协商，由银行对家属进行了赔偿及慰问。同日，死者家属将遗体进行火化。目前，死者已经安葬。

三、事故原因分析

（一）直接原因

郭某安全意识淡薄，对其作业行为存在的危险因素认识不足，其违章、冒险作业行为是导致事故发生的直接原因和主要原因。

（二）间接原因

1.贵州铭垚装饰有限责任公司未落实安全生产主体责任。该公司未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员以履行制定安全生产规章制度和操作规程、对作业人员进行安全生产教育和培训、制止和纠正违反操作规程行为的法定职责，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

2.现场安全管理不到位。贵州铭垚装饰有限责任公司未对高处作业采取必要的安全措施（设置防护栏杆、悬挂安全绳）。平坝鼎立村镇银行作为业主单位，未有效统筹、协调维修项目安全管理工作，未督促施工单位检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

贵州铭垚装饰有限责任公司未取得相应的建筑业企业资质证书，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员以履行相关法定职责，其从业人员在未取得相关特种作业资质（低

压电工）的情况下开展作业，未监督、教育从业人员佩戴、使用劳动防护用品，并在开展高处作业时未采取必要的安全措施（设置防护栏杆、悬挂安全绳）。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[1]、第三十条第一款[2]、第四十五条[3]，《建筑施工高处作业安全技术规范》4.1.1[4]、4.1.2[5]以及《住宅室内装饰装修管理办法》第二十二条[6]的规定。

平坝鼎立村镇银行将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质的企业，未对发包项目的承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能及时发现安全隐患并督促整改，对该起事故负管理责任。

区住房和城乡建设局对不需办理施工许可证的小型工程的监督检查存在盲区、相关法律法规宣传不到位，导致：1.施工企业在未取得从业资格的情况下招揽工程；2.银行将工程委托给不具有相应资质等级企业。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

---

[1][1]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[2][2]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[3][3]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4][4]《建筑施工高处作业安全技术规范》4.1.1：坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

[5][5]《建筑施工高处作业安全技术规范》4.1.2：施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边，应安装防护栏杆，外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。

[6][?]《住宅室内装饰装修管理办法》第二十二条：承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业，必须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

1.郭某，男，31岁，群众，贵州铭垚装饰有限责任公司法定代表人代表及唯一出资人，也是事故发生的实际作业人员。安全意识淡薄，未履行生产经营单位主要负责人的法定职责，且在登高作业过程中未规范佩戴防护用品，导致其从高处坠落后死亡，对事故负有直接责任和主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三项[7]，第五十七条[8]的规定。鉴于郭某在事故中死亡，建议不追究其责任。

2.贵州铭垚装饰有限责任公司。未落实安全生产主体责任，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员以履行制定安全生产规章制度和操作规程、对作业人员进行安全生产教育和培训、制止和纠正违反操作规程行为的法定职责，其从业人员在未取得相关特种作业资质（低压电工作业）的情况下开展作业，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，导致发生生产安全事故，对事故负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第三十条、第四十五条的规定以及《建筑施工高处作业安全技术规范》4.1.1、4.1.2的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]之规定对贵州铭垚装饰有限责

---

[7][7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[8][8]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上

任公司进行行政处罚，罚款30万元。

3.平坝鼎立村镇银行有限责任公司。未对发包项目的承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能及时发现安全隐患并督促整改，对该起事故负管理责任。建议由平坝鼎立村镇银行有限责任公司向区人民政府作书面检讨，并对相关责任人进行严肃问责，处理情况报区安委办备案。

4.区住房和城乡建设局。对限额以下的小型工程的监督检查不全面，未能发现企业将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的行为，未指导和督促企业履行好安全生产第一责任。建议区住房和城乡建设局向区人民政府作书面检讨。

六、事故主要教训

（一）部分小微企业主体责任落实不到位。企业主要负责人不重视安全、不懂安全，抱着侥幸心态、单纯凭经验蛮干乱干等现象长期存在，开办企业不依法依规设立安全管理机构或者明确安全管理人员。

（二）部分小微企业安全管理水平不足。尤其是承接小型装修工程的公司主要负责人未按照行业相关规定建立安全管理制度，未开展必要的安全教育培训和技术交底，未加强现场安全施工管理缺失，未及时制止违章违规行为，未对施工环境安全隐患进行排查和消除。

（三）作业人员安全生产意识淡薄。在作业过程中，部分作

一百万元以下的罚款。

业人员图省事、怕麻烦，而省去自认为与生产无直接关系的工作流程，在未佩戴安全带、安全帽等可靠的安全措施下，冒险临边登高作业，导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）贵州铭垚装饰有限责任公司要认真吸取这次事故的教训，严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。加强对施工现场的安全管理，加强对施工现场安全隐患的排查，加强对作业人员的安全生产教育培训，全面提高安全生产意识；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程和专项施工方案进行全面梳理，实施可靠的施工安全保证措施，提高安全生产水平，杜绝各类事故发生。

（二）平坝鼎立村镇银行要认真吸取事故教训，严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任，组织银行全员加强法律法规学习宣传，结合实际修订完善外包外租项目全流程安全管理规章制度并抓好落实，加强项目发包的审核把关及现场管理，全面提高安全生产意识和管理水平，杜绝各类事故发生。

（三）区住建局要统筹好发展与安全，对全区装修装饰企业进行排查，严格把握行业准入，清除不具备安全条件的企业，指导和督促企业履行好安全生产第一责任。要加大建筑施工行业的法律法规的宣传力度和行业安全监督执法检查，突出对重点部位、

重要环节、重要时段的监管，加大执法力度，严格监督检查各项目参建单位主要负责人履职情况，进一步夯实企业安全生产主体责任，确保监管有力有效。

（四）平坝区人民银行及安顺银保监分局平坝监管组要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真组织全区银行对照本次事故反映出的问题开展教育培训和自查自纠，确保行业安全。

（五）安平街道办事处要落实属地管理责任，对辖区内生产经营单位要做到底数清、情况明，加强同区级行业主管部门的沟通协调，形成合力，把辖区安全生产工作抓实抓牢。要加强安全生产法律法规及知识的宣传，努力提高辖区企业、从业人员及人民群众的安全生产意识。